



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27 / Pid.Sus - Anak / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK**
Tempat lahir : Jember
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / 19 November 1999
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Bay Pass Ngurah Rai No. 884 Suwung
Kauh,Pemogan Denpasar Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Gianyar di Karangasem ;

Anak didampingi oleh :

- Penasihat Hukum yaitu: **GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE.,SH** beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi perempuan Indonesia untuk Keadilan, beralamat Jl. Suli No. 119 A3 Denpasar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 27Pid.Sus-Anak/ 2016/PN.Dps tanggal 20 Oktober 2016 ;
- Bapak kandungnya yang bernama : **SUGIONO**, dan ibu kandungnya ;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar, yaitu NI LUH PUTU WIJAYANTI, SH ;
- P2TP2A Kota Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 27/Pid.Sus-Anak/ 2016 / PN Dps tanggal 11 Oktober 2016 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps tanggal 11 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan No. Register Litmas :
W20.PAS.EBDP.PK.01.05.02-2242, tanggal 8 Agustus 2016 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan *tindak pidana Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4 KUH Pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, type RM-846, IMEI: 354636054710879 **dikembalikan kepada korban ARDIANSYAH**
4. Menetapkan agar supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak dengan hukuman ringan-ringannya mengingat anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar Anak dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat dengan pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak serta mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Klas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak **TERDAKWA ANAK** bersama-sama dengan RF (anak dalam berkas perkara lain), pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira jam 03.30

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di sebuah kamar kost di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi No. 7 Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan mana anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 21.30 Wita, anak bertemu dengan RF (anak dalam berkas perkara lain) di Warnet Dragon Net di Jalan Raya Pemogan, kemudian sekitar pukul 00.00 Wita, anak mengajak RF (anak dalam berkas perkara lain) untuk jalan-jalan ke daerah Kuta, dengan posisi anak mengendarai sepeda motor dan RF (anak dalam berkas perkara lain) dibelakang. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita , anak kembali dari Kuta dan melintas di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi, pada saat itu anak melihat ada rumah kost yang salah satu kamarnya terbuka, lalu anak berhenti di dekat rumah kost tersebut sekitar jarak 10 meter. Dan anak berkata kepada RF (anak dalam berkas perkara lain), “ Len tunggu dulu saya mau masuk ke kost-kostan, ambil HP” selanjutnya RF (anak dalam berkas perkara lain) menjawab ,” Iya cepetan”. Selanjutnya anak turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke arah kamar kost yang terbuka tersebut. Bahwa kamar kost tersebut adalah kamar kost yang ditempati oleh korban Ardiansyah dan Dody yang pada saat kejadian sedang tertidur. Bahwa setelah berada di dalam kamar anak melihat ada 2 (dua) orang laki-laki (korban Ardiansyah dan Dody) yang sedang tidur, lalu anak mengambil 2 (dua) buah handphone (HP) yang terletak di lantai yaitu 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) Buah HP Blackberry Bold warna putih dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya anak langsung keluar kamar kost dan menuju ke tempat RF (anak dalam berkas perkara lain), menunggu anak. Setelah itu RF (anak dalam berkas perkara lain), yang mengendarai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju ke rumah anak. Kemudian anak berkata kepada RF (anak dalam berkas perkara lain),” Len ini dapat 2 HP, taruh di rumahku dulu” dan RF (anak dalam berkas perkara lain), jawab,” oh iya, iya, aku pulang dulu.”

- Bahwa peran anak dalam hal ini adalah mengambil barang, sedangkan RF (anak dalam berkas perkara lain) menunggu untuk mengawasi apabila ada orang yang datang ke rumah kost tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan anak tentang HP Blackberry Bold warna putih karena HP tersebut rusak anak membuangnya di bendungan Taman Pancing, sedangkan HP Nokia Lumia warna hitam anak simpan di rumah anak.
- Bahwa alasan anak mengambil barang-barang adalah untuk anak jual ;
- Bahwa akibat perbuatan anak dan RF (anak dalam berkas perkara lain), korban Ardiansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Dody mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga kerugian keseluruhan berjumlah Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, KUHP jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **I NYOMAN ALIT SUDARSANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersama rekan saksi antara lain bernama: IPTU BANGKIT DANANJAYA, SIK dan BRIPKA I KETUT KARYAWAN SUSILA telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Warnet Dragon, Jalan Raya Pemogan, Kepaon, Denpasar Selatan
 - Bahwa pelaku yang ditangkap saat itu antara lain bernama: TERDAKWA ANAK dan RIZKI FALENTINO

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku berdua karena melakukan pencurian karena atas dasar adanya Laporan Polisi dari DODY dan ARDIANSYAH yang telah melaporkan bahwa barangnya hilang diambil orang, kemudian atas dasar laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya tersangka tersebut ditangkap di Warnet Dragon Jalan Raya Pemogan Kepaon Denpasar Selatan selanjutnya diajak ke Polsek Densel guna memberikan keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, bahwa pelaku mengakui melakukan pencurian kurang lebih 4 kali salah satunya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi No. 8 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar di kamar kost milik ARDIANSYAH dan DODY sedangkan sisanya tidak diketahui kapan dan dimana alamatnya
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku tersebut diatas mengaku bahwa di TKP Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi No. 8 Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar di kamar kost milik ARDIANSYAH dan DODY mengambil 2 buah HP masing-masing HP merek Blackberry warna putih dan satu buah HP merek Nokia warna hitam
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap masing-masing pelaku tersebut diatas, mengakui bahwa caranya bisa mengambil barang tersebut adalah dengan jalan melakukan survey terlebih dahulu terhadap rumah kost yang jadi sasaran pencurian, setelah melintas di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi menggunakan sepeda motor Honda Vario milik TERDAKWA ANAK dilihatlah ada rumah kost yang salah satu kamarnya terbuka, selanjutnya pelaku berhenti di dekat rumah kost tersebut sekitar 10 meter, kemudian TERDAKWA ANAK turun dari sepeda motor dan berjalan kak menuju ke arah kamar kost yang terbuka tersebut sedangkan RIZKI FALENTINO menunggu diluar sambil mengawasi situasi, setelah melihat kondisi pemilik rumah kost lagi tertidur, TERDAKWA ANAK mengambil kedua HP yang terletak di lantai, setelah mendapatkan barang tersebut pelaku pergi dari TKP

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi I **KETUT KARIAWAN SUSILA** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi antara lain bernama: IPTU BANGKIT DANANJAYA , SIK dan BRIPKA I NYOMAN ALIT SUDARSANA telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian pada hari Selasa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Warnet Dragon,
Jalan Raya Pemogan, Kapaon, Denpasar Selatan

- Bahwa pelaku yang ditangkap saat itu antara lain bernama: TERDAKWA ANAK dan RIZKI FALENTINO
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku berdua karena melakukan pencurian karena atas dasar adanya Laporan Polisi dari DODY dan ARDIANSYAH yang telah melaporkan bahwa barangnya hilang diambil orang, kemudian atas dasar laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya tersangka tersebut ditangkap di Warnet Dragon Jalan Raya Pemogan Kapaon Denpasar Selatan selanjutnya diajak ke Polsek Densel guna memberikan keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, bahwa pelaku mengakui melakukan pencurian kurang lebih 4 kali salah satunya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi No. 8 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar di kamar kost milik ARDIANSYAH dan DODY sedangkan sisanya tidak diketahui kapan dan dimana alamatnya
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku tersebut diatas mengaku bahwa di TKP Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi No. 8 Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar di kamar kost milik ARDIANSYAH dan DODY mengambil 2 buah HP masing-masing HP merek Blackberry warna putih dan satu buah HP merek Nokia warna hitam
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap masing-masing pelaku tersebut diatas, mengakui bahwa caranya bisa mengambil barang tersebut adalah dengan jalan melakukan survey terlebih dahulu terhadap rumah kost yang jadi sasaran pencurian, setelah melintas di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi menggunakan sepeda motor Honda Vario milik TERDAKWA ANAK dilihatlah ada rumah kost yang salah satu kamarnya terbuka, selanjutnya pelaku berhenti di dekat rumah kost tersebut sekitar 10 meter, kemudian TERDAKWA ANAK turun dari sepeda motor dan berjalan kak menuju ke arah kamar kost yang terbuka tersebut sedangkan RIZKI FALENTINO menunggu diluar sambil mengawasi situasi, setelah melihat kondisi pemilik rumah kost lagi tertidur, TERDAKWA ANAK mengambil kedua HP yang terletak di lantai, setelah mendapatkan barang tersebut para pelaku pergi dari TKP

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RIZKI FALENTINO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dibawah umur, maka dalam pemeriksaan didampingi oleh kakak sepupu saksi bernama: RAMA SAPUTRA alamat Jalan Gelogor Carik Perumahan C Sunset Residen Blok N 6 belakang Carefour, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, HP. 082247417840
- Bahwa saksi telah mengambil barang-barang orang bersama-sama dengan teman saksi pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juni 2016 jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi No. 7 Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan TERDAKWA ANAK
- Bahwa barang yang diambil di TKP adalah dua buah HP masing-masing satu buah HP Blackberry warna putih dan satu buah HP Nokia warna hitam
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemilik dari kedua HP tersebut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, kenalpun tidak, namun setelah di kantor polisi saksi diberitahukan bahwa pemilik dari HP itu adalah DODY dan ARDIANSYAH
- Bahwa saksi tidak tahu dimana diletakkan barang tersebut saat itu karena yang masuk dan mengambil kedua HP itu adalah TERDAKWA ANAK
- Bahwa peran saksi saat itu adalah menunggu diluar duduk diatas sepeda motor dan sambil mengawasi orang yang datang
- Bahwa bermula saksi bersama TERDAKWA ANAK keliling dulu untuk mencari target atau tempat melakukan pencurian dan saat itu saksi dibonceng oleh Terdakwa anak dengan sepeda motor Honda Vario milik dari Terdakwa anak, tiba-tiba berhenti di TKP Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi No. 7 Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saat itu Terdakwa anak turun dan masuk ke dalam kost-an dan saksi menunggu diluar sambil mengawasi situasi, beberapa menit saksi tunggu Terdakwa anakn menunjukkan 2 buah HP masing-masing satu buah HP Blackberry dan satu buah HP Nokia warna hitam dan saat itu bilanganya kedua HP tersebut akan dijual, setelah mendapatkan HP tersebut saksi diantar pulang dan Terdakwa anak pulang ke rumahnya sambil membawa HP tersebut.
- Bahwa kedua HP tersebut sampai sekarang ini tidak dijual dan masih dipegang oleh Terdakwa anak dan HP Blackberry nya dikatakan hilang oleh Terdakwa anak
- Bahwa saksi tidak ingat tempatnya tetapi jika dihitung kurang lebih sebanyak enam klian mengambil barang
- Bahwa saksi dan Terdakwa anak tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ARDIANSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi telah hilang diambil oleh orang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi No. 7 Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan HP milik dari sepupu saksi yang bernama DODY berupa: 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih dengan Sim Card Nomor: 085934365989 yang didapatkan setelah saksi membelinya di kampung saksi dengan harga Rp 1.600.000,-
- Bahwa HP tersebut saksi letakkan di atas kasur dan HP milik Ardiansyah juga ada diatas kasur dalam kamar tidur
- Bahwa DODY bisa berada di TKP saat itu karena menginap disana dan untuk makan sahur bareng
- Bahwa pada jam 03.00 Wita alarm pada HP saksi berbunyi, kemudian saksi tinggalkan keluar untuk ngecek gaji di tempat kerja di Alfamart, Jalan Gelogor Carik bersama dengan teman saksi yang bernama MUKLIS dan HP tergeletak dilantai dalam kamar sekembalinya dari mengecek gaji HP saksi sudah tidak ada, melihat hal itu saksi membangunkan DODY untuk menanyakan HP dan DODY bilang tidak tahu, saat itu juga DODY kebingungan mencari Hpnya
- Bahwa saat itu saksi tidak mengunci pintu karena jarak dari tempat kost-an ke tempat kerja untuk ngecek gaji dekat sehingga saksi tidak menguncinya
- Bahwa setelah mengetahui HP saksi dan HP DODY hilang, saat itu saksi berusaha mencari dan menghubunginya namun sudah mati dan HP tersebut sudah hilang, saksi pasrah
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil HP milik saksi dan HP milik dari DODY, namun setelah di kantor polisi saksi diberitahu bahwa yang telah mengambil HP milik saksi dan HP milik dari ARDIANSYAH adalah bernama TERDAKWA ANAK dan RIZKI FALENTINO
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku tersebut mengambil HP milik saksi dan HP milik DODY, karena saat itu saksi sedang keluar untuk ngecek gaji sedangkan DODY tidur kemungkinan caranya masuk ke dalam kamar sangat mudah karena kamar kost-an tidak terkunci saat itu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat TERDAKWA ANAK an RIZKI FALENTION belanja di tempat saksi bekerja namun tidak menduga bahwa orang tersebut pelakunya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengizinkan kepada orang lain untuk mengambil HP milik saksi
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan DODY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,-
 - Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui TERDAKWA ANAK dan RIZKI FALENTINO yang telah mengambil HP milik saksi dan HP milik ARDIANSYAH
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti HP merek Nokia warna hitam tipe RM-846 IMEI 354636054710879 adalah HP milik saksi yang telah hilang
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **DODY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi telah hilang pada sekitar bulan Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi No. 7 Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih dengan Sim Card nomor: 085934365989, yang saksi dapatkan setelah saksi membelinya di kampung saksi dengan harga RP 1.600.000,- dan saat itu juga barang milik saudara sepupu saksi yang bernama ARDIANSYAH juga kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna hitam dengan harga RP 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa HP saksi saat itu saksi letakkan di atas kasur dan HP milik ARDIANSYAH juga sama diatas kasur di dalam kamar tidur
- Bahwa saksi berada di TKP saat itu karena saksi menginap disana dan untuk makan sahur bareng
- Bahwa saat itu saksi tertidur di TKP dengan ARDIANSYAH
- Bahwa saat itu memang pintu kamar kost-an tidak terkunci
- Bahwa saat itu saksi bisa ketahui HP milik saksi hilang karena pada saat itu jam untuk sahur dan saksipun terbangun, ketika bangun tidur mau mengambil HP sudah hilang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui HP saksi dan ARDIANSYAH hilang saat itu saksi berusaha untuk mencari dan menghubunginya namun sudah mati dan HP tersebut sudah hilang
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil HP milik saksi dan HP milik dari ARDIANSYAH, namun setelah di kantor polisi saksi diberitahu bahwa yang telah mengambil HP milik saksi dan HP milik dari ARDIANSYAH adalah bernama TERDAKWA ANAK dan RIZKI FALENTINO
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku tersebut mengambil HP milik saksi dan HP milik ARDIANSYAH, karena saat itu ARDIANSYAH sedang keluar untuk ngecek gaji sedangkan saksi tidur kemungkinan caranya masuk ke dalam kamar sangat mudah karena kamar kost-an tidak terkunci saat itu
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat TERDAKWA ANAK dan RIZKI FALENTINO belanja di tempat saksi bekerja namun tidak menduga bahwa orang tersebut pelakunya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengizinkan kepada orang lain untuk mengambil HP milik saksi
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- sedangkan DODY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui TERDAKWA ANAK dan RIZKI FALENTINO yang telah mengambil HP milik saksi dan HP milik ARDIANSYAH
- Bahwa saksi mengenali barang bukti HP merek Nokia warna hitam tipe RM-846 IMEI 354636054710879 adalah HP milik saksi ARDIANSYAH yang telah hilang

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa anak adalah anak kandungnya ;
- Bahwa orang tua Terdakwa anak sanggup membina dan bersedia mengawasi anaknya lebih baik lagi supaya anak ini menjadi anak yang baik

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak Terdakwa anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak didampingi oleh Penasehat hukum: dan Pembimbing Kemasyarakatan :
- Bahwa anak mengerti isi dakwaan.
- Bahwa anak sedang menjalani pidana selama 3 (tiga) bulan di Lapas Anak di Karangasem
- Bahwa anak telah mengambil barang milik orang lain pada hari tanggal lupa bulan Juni 2016 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi Nomor 7 Pemogan Densel
- Bahwa barang yang anak ambil adalah 2 (dua) buah HP yaitu satu buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Lumia warna hitam
- Bahwa pada saat itu anak bersama teman anak bernama RF
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa pemilik barang yang anak ambil
- Bahwa dapat anak jelaskan awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekitar pukul 21.30 Wita, anak bertemu dengan FALEN di Warnet Dragon Net di Jalan Raya Pemogan, kemudian sekitar pukul 00.00 Wita, ana mengajak FALEN untuk jalan-jalan ke daerah Kuta, dengan posisi anak mengendarai sepeda motor dan FALEN dibelakang. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita , anak kembali dari Kuta dan melintas di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi, pada saat itu anak melihat ada rumah kost yang salah satu kamarnya terbuka, lalu anak berhenti di dekat rumah kost tersebut sekitar jarak 10 meter. Dan anak berkata kepada FALEN, “ Len tunggu dulu saya mau masuk ke kost-kostan, ambil HP” FALEN jawab ,” Iya cepetan”. Selanjutnya anak turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke arah kamar kost yang terbuka tersebut. Setelah itu anak lihat ada 2 (Dua) orang laki-laki yang sedang tidur, lalu anak mengambil kedua HP yang terletak di lantai dengan menggunakan tangan kiri lalu anak langsung keluar kamar kost dan menuju ke tempat FALEN menunggu anak. Setelah itu FALEN yang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah anak. Kemudian anak berkata kepada FALEN,” Len ini dapat 2 HP, taruh di rumahku dulu” dan FALEN jawab,” oh iya, iya, aku pulang dulu.”
- Bahwa maksud anak masuk ke dalam kamar kost adalah untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar tersebut, pada saat itu pintu kamar terbuka dan tidak terkunci
- Bahwa dapat anak jelaskan, peran anak dalam hal ini adalah mengambil barang, sedangkan RF menunggu untuk mengawasi apabila ada orang yang datang ke rumah tersebut.
- Bahwa setelah HP tersebut anak ambil, sekitar pukul 12.30 Wita, anak menuju ke rumah FALEN untuk menunjukkan kedua HP tersebut. Namun

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di bendungan taman pancing, anak mencoba HP Blackberry Bold warna putih namun HP rusak dan anak membuangnya di bendungan tersebut, sedangkan HP Nokia Lumia warna hitam, anak tunjukkan ke FALEN dan anak berdua mencoba untuk menggunakannya, tapi HP tersebut tidak bisa digunakan lagi. Sehingga HP Nokia tersebut anak simpan di rumah anak.

- Bahwa anak sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa anak bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan RF adalah pada saat anak melintas di depan rumah kost di Jalan Gelogor Carik gang Café Dewi Pemogan
- Bahwa pada saat itu isi kesepakatan anak dan Rizki Falentino untuk mengambil barang orang lain adalah: "Len, tunggu dulu, saya mau masuk ke kost-kostan, ambil HP". Falen jawab, "Iya cepetan"
- Bahwa alasan anak mengambil barang-barang adalah untuk anak jual namun ternyata kedua HP tersebut tidak bisa dipergunakan
- Bahwa pada saat kejadian anak mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol DK 2866 QX
- Bahwa anak sudah mengambil barang milik orang lain sebanyak 15 kali antara lain: a. pada hari tanggal lupa bulan April 2016 di Taman Pancing bersama dengan EKA dan ADIT, b. Pada hari tanggal lupa bulan Mei 2016 di Jalan Tukad Badung sebanyak 6x sendiri dan tidak berkawan, dan sebanyak 1x bersama ADIT di Kampung Islam Kepaon sebanyak 1x bersama EKA, c. Pada hari tanggal lupa bulan Juni 2016 di Glogor Carik anak sendiri tidak berkawan sebanyak 1x, di daerah Sunset Road sebanyak 1x bersama dengan ADIT, di dekat RS Siloam sebanyak 2x bersama ADIT dan VALEN, d. pada hari tanggal lupa bulan Juli 2016 di Legian bersama dengan EKA dan ADIT sebanyak 2x
- Bahwa anak tidak pernah minta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil kedua buah HP tersebut
- Bahwa anak mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, type RM-846, IMEI: 354636054710879

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar TERDAKWA ANAK bersama-sama anak atas nama RIZKI FALENTINO pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi No. 7 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar telah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu satu buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Lumia warna hitam dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH dan saksi DODY selaku pemilik dengan maksud untuk anak miliki lalu akan anak jual
- Bahwa anak sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa anak bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan RF adalah pada saat anak melintas di depan rumah kost di Jalan Gelogor Carik gang Café Dewi Pemogan
- Bahwa pada saat itu isi kesepakatan anak dan Rizki Falentino untuk mengambil barang orang lain adalah: "Len, tunggu dulu, saya mau masuk ke kost-kostan, ambil HP". Falen jawab, " Iya cepetan"
- Bahwa alasan anak mengambil barang-barang adalah untuk anak jual namun ternyata kedua HP tersebut tidak bisa dipergunakan
- Bahwa pada saat kejadian anak mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol DK 2866 QX
- Bahwa anak sudah mengambil barang milik orang lain sebanyak 15 kali antara lain: a. pada hari tanggal lupa bulan April 2016 di Taman Pancing bersama dengan EKA dan ADIT, b. Pada hari tanggal lupa bulan Mei 2016 di Jalan Tukad Badung sebanyak 6x sendiri dan tidak berkawan, dan sebanyak 1x bersama ADIT di Kampung Islam Kepaon sebanyak 1x bersama EKA, c. Pada hari tanggal lupa bulan Juni 2016 di Glogor Carik anak sendiri tidak berkawan sebanyak 1x, di daerah Sunset Road sebanyak 1x bersama dengan ADIT, di dekat RS Siloam sebanyak 2x bersama ADIT dan VALEN, d. pada hari tanggal lupa bulan Juli 2016 di Legian bersama dengan EKA dan ADIT sebanyak 2x
- Bahwa anak tidak pernah minta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil kedua buah HP tersebut
- Bahwa anak mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu dakwaan alternatif 363 ayat (1) ke-3, 4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “ yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ”
6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan **Anak TERDAKWA ANAK** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas Anak yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Anak benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada Anak telah dapat dijawab dengan baik sehingga Anak tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Anak lakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **mengambil barang sesuatu**:

S.R. Sianturi, SH menyatakan yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Menurut Hoge Raad 12 November 1894 ‘pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui’.

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang “ menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH, saksi DODY, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA, saksi RIZKI FALENTINO yang dibenarkan oleh Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi No. 7 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ANAK bersama-sama dengan saksi Anak RIZKI FALENTINO telah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu satu buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Lumia warna hitam dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH dan saksi DODY selaku pemilik dengan maksud untuk anak miliki lalu akan anak jual.
- Bahwa ANAK mengambil kedua handphone tersebut dengan cara mudah karena, kedua korban yaitu ARDIANSYAH dan DODY sedang tidur di dalam kamar kost dimana pintu kamar kost dalam keadaan terbuka dan kedua handphone tergeletak di atas kasur tempat korban tidur.

Berdasarkan keterangan Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi No. 7 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ANAK bersama-sama dengan saksi Anak RIZKI FALENTINO telah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu satu buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Lumia warna hitam dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH dan saksi DODY selaku pemilik dengan maksud untuk anak miliki lalu akan anak jual.
- Bahwa ANAK mengambil kedua handphone tersebut dengan cara mudah karena, kedua korban yaitu ARDIANSYAH dan DODY sedang tidur di dalam kamar kost dimana pintu kamar kost dalam keadaan terbuka dan kedua handphone tergeletak di atas kasur tempat korban tidur.

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur **sebagian atau seluruhnya milik orang lain** ;

Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh Anak, akan tetapi cukup apabila Anak mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan milik Anak. Sesuai dengan keterangan saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH, saksi DODY, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA, saksi RIZKI FALENTINO serta didukung dengan keterangan ANAK yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa : 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Lumia warna hitam dengan adalah milik saksi ARDIANSYAH dan saksi DODY dan sama sekali bukan milik ANAK.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Unsur ini berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, hal ini dapat dilihat dalam Hoge Raad masing-masing: HR 26 Maret 1906, HR 24 Februari 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938.

Berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH, saksi DODY, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA, saksi RIZKI FALENTINO yang dibenarkan oleh Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi No. 7 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ANAK bersama-sama dengan saksi Anak RIZKI FALENTINO telah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu satu buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Lumia warna hitam dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH dan saksi DODY selaku pemilik dengan maksud untuk anak miliki lalu akan anak jual.
- Bahwa ANAK mengambil kedua handphone tersebut dengan cara mudah karena, kedua korban yaitu ARDIANSYAH dan DODY sedang tidur di dalam kamar kost dimana pintu kamar kost dalam keadaan terbuka dan kedua handphone tergeletak di atas kasur tempat korban tidur.

Berdasarkan keterangan Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi No. 7 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ANAK bersama-sama dengan saksi Anak RIZKI FALENTINO telah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu satu buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumia warna hitam dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH dan saksi DODY selaku pemilik dengan maksud untuk anak miliki lalu akan anak jual.

- Bahwa ANAK mengambil kedua handphone tersebut dengan cara mudah karena, kedua korban yaitu ARDIANSYAH dan DODY sedang tidur di dalam kamar kost dimana pintu kamar kost dalam keadaan terbuka dan kedua handphone tergeletak di atas kasur tempat korban tidur.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad5. **Unsur " yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya "**

Berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH, saksi DODY, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA, saksi RIZKI FALENTINO yang dibenarkan oleh Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi No. 7 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ANAK bersama-sama dengan saksi Anak RIZKI FALENTINO telah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu satu buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Lumia warna hitam dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH dan saksi DODY selaku pemilik dengan maksud untuk anak miliki lalu akan anak jual.
- Bahwa ANAK mengambil kedua handphone tersebut dengan cara mudah karena, kedua korban yaitu ARDIANSYAH dan DODY sedang tidur di dalam kamar kost dimana pintu kamar kost dalam keadaan terbuka dan kedua handphone tergeletak di atas kasur tempat korban tidur.

Berdasarkan keterangan Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi No. 7 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ANAK bersama-sama dengan saksi Anak RIZKI FALENTINO telah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu satu buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Lumia warna hitam dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH dan saksi DODY selaku pemilik dengan maksud untuk anak miliki lalu akan anak jual.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK mengambil kedua handphone tersebut dengan cara mudah karena, kedua korban yaitu ARDIANSYAH dan DODY sedang tidur di dalam kamar kost dimana pintu kamar kost dalam keadaan terbuka dan kedua handphone tergeletak di atas kasur tempat korban tidur.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH, saksi DODY, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA, saksi RIZKI FALENTINO yang dibenarkan oleh Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi No. 7 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ANAK bersama-sama dengan saksi Anak RIZKI FALENTINO telah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu satu buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Lumia warna hitam dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH dan saksi DODY selaku pemilik dengan maksud untuk anak miliki lalu akan anak jual.
- Bahwa ANAK mengambil kedua handphone tersebut dengan cara mudah karena, kedua korban yaitu ARDIANSYAH dan DODY sedang tidur di dalam kamar kost dimana pintu kamar kost dalam keadaan terbuka dan kedua handphone tergeletak di atas kasur tempat korban tidur.

Berdasarkan keterangan Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Café Dewi No. 7 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ANAK bersama-sama dengan saksi RIZKI FALENTINO telah mengambil 2 (dua) buah HP yaitu satu buah HP Blackberry bold warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia Lumia warna hitam dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH dan saksi DODY selaku pemilik dengan maksud untuk anak miliki lalu akan anak jual.
- Bahwa ANAK mengambil kedua handphone tersebut dengan cara mudah karena, kedua korban yaitu ARDIANSYAH dan DODY sedang tidur di dalam kamar kost dimana pintu kamar kost dalam keadaan terbuka dan kedua handphone tergeletak di atas kasur tempat korban tidur.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK dan saksi RIZKI FALENTINO telah sepakat untuk mengambil handphone tersebut ketika ANAK dan saksi RIZKI FALENTINO melintas di depan rumah kost di Jalan Gelogor Carik gang Café Dewi Pemogan. Bahwa pada saat itu isi kesepakatan anak dan Rizki Falentino untuk mengambil barang orang lain adalah: "Len, tunggu dulu, saya mau masuk ke kost-kostan, ambil HP". Falen jawab, "Iya cepetan". Bahwa Anak yang bertugas mengambil Handphone sedangkan saksi Anak RIZKI FALENTINO berjaga di sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitarnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan K-4 KUHP, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor ; 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan " **Pencurian** ", oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya Anak dijatuhi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

Tanggapan pihak keluarga Anak :

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan Anak dan merasa malu dengan tetangga, karena selama ini Anak baik-baik dan biasa-biasa saja, sehingga keluarga berharap agar anak diberikan keringanan hukuman dan keluarga masih sanggup dan berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Tanggapan pihak keluarga korban :

Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sebagai efek jera bagi Anak agar tidak melakukan lagi perbuatannya kepada orang lain ;

Tanggapan oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar ;

Diwakili oleh SITI SAPURAH, SH, dan G.A. AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar yang mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Anak yang masih tergolong anak-anak dan karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-haknya Anak, sehingga harapannya agar proses hukumnya cepat selesai dan mendapat keringanan serta bimbingan supaya Anak tidak mengulangi perbuatan kembali dimasa depan dan menjadi orang yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak menimbulkan dampak kerugian bagi keluarga korban dan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan korban ARDIANSYAH dan DODY selaku pemilik barang
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
- Anak sedang menjalani pidana selama 3 (tiga) bulan penjara di Lapas Anak Gianyar di Karangasem dari perkara sebelumnya

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan.
- Anak mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Anak menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Barang milik korban berupa 1 (satu) buah HP Nokia sudah ditemukan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang, -undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Anak untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, KUHP serta Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Anak Gianyar di Karangasem;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, type RM-846, IMEI: 354636054710879 **dikembalikan kepada korban ARDIANSYAH**
4. Menetapkan agar supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis, tanggal 20 Oktober 2016**, oleh I Wayan Kawisada, SH., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I Komang Madam Malik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Oka Ariani Adikarini, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta P2TP2A Kota Denpasar ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Komang Madam Malik, SH.

I Wayan Kawisada, SH., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23